

시정 · 주의요구

1. 제 목 : 용역 계약조건 및 용역비 지급 부적정
2. 관계기관 : ◎◎☆☆CC센터, ◎◎DD원
3. 내 용

가. 업무개요

◎◎☆☆CC센터와 ◎◎DD원에서는 [표 1]과 같이 셔틀버스 ⅢⅢ원, 청소·
ⅩⅩⅩ·ⅩⅩⅩ업무에 대해 위탁 용역계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 위탁 용역계약 현황 (생략)

나. 용역계약조건 상의 사회보험료 정산 조항 부실

1) 관계법령 및 판단기준

기획재정부 「계약예규」 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금 사후정산 등)에 따르면 '계약담당공무원은 공사·용역 및 물품제조계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료의 계상, 입찰 및 대가지급과 관련하여서는 이 장에 정한 바에 따라야하고',¹⁾ 제93조(입찰공고시 안내 등)에 따르면 '계약담당공무원은 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련한 사항을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하여야 하며', 제94조(대가지급시 정산 절차 등)에 따르면 '계약담당공무원은 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 청구 시 국민건강보험료 등의 청구와 관련하여 납입확인서 등을 확인한 후 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산한다.'고 명시되어 있습니다.

또한 조달청 「계약법규 질의사례」에 따르면 보험료 정산 시 보험료는 비목별로 정산하고, 산출내역서 상에 표기된 보험료를 초과하는 금액에 대해서는 정산할 수 없으며, 보험료의 정산으로 계약금액이 조정(감액)되면 이에 비례하여 변동되

1) 퇴직급여충당금의 경우 시행규칙 제23조의3 각호에 해당하는 용역계약에 한하여 적용하며 퇴직공제부금은 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」제10조에서 규정한 건설공사에 한하여 적용

는 일반관리비 및 이윤 등도 산출내역서 상의 율을 적용하여 함께 조정(감액)된
다고 명시되어 있습니다.

따라서 ○○☆☆CC센터에서는 수의계약 체결 시 국민건강보험료, 노인장기
요양보험료, 국민연금보험료가 정산 대상임을 계약대상자가 인지하도록 하고, 계
약조건에도 해당 사항을 명시하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○☆☆CC센터의 2018년·2019년 셔틀버스 ⅢⅢⅢ원 용역계약 조건
을 확인한 결과, 용역계약일반조건 제3조(용역비의 청구 및 지급)제3항에 ‘계약
상대방의 용역비용 중 4대보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산업재해보험)에
대해서는 실제 납부여부를 확인할 수 있는 확인서를 매월 제출하여 정산지급한
다.’고 명시하고 있어 정산대상인 보험료는 정산항목에서 제외되고 정산대상이
아닌 보험료는 포함되어 있는 사실이 있습니다.

다. 용역비 지급 시 사회보험료 정산 미흡

1) 관계법령 및 판단기준

○○☆☆CC센터의 2018년·2019년 셔틀버스 ⅢⅢⅢ원 용역계약 일반조건 제3
조(용역비의 청구 및 지급)제3항에 따르면 ‘계약상대방의 용역비용 중 4대보험
(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산업재해보험)에 대해서는 실제 납부여부를 확인
할 수 있는 확인서를 매월 제출하여 정산지급한다.’고 명시하고 있습니다.

또한 ○○DD원 2019년 ㉠㉠·㉠㉠㉠·㉠㉠ 용역계약의 ‘㉠㉠·세탁계약 특수
조건’ 제8조제3항 및 ‘㉠㉠(조경포함)·㉠㉠㉠계약 특수조건 제8조제3항에 따르면
용역비 중 국민연금보험료와 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료에 대해서는
○○○○○○○회가 DD원에 실제 납부금액을 확인할 수 있는 확인서를 제출하여
야 하며, ‘용역계약 특수조건’ 3.에 따르면 ‘건강 및 장기요양보험료, 국민연금 등은
사후정산 처리한다.’고 명시되어 있습니다.

그리고 조달청 「계약법규 질의사례」에 따르면 보험료 정산 시 보험료는 비목별로 정산하고, 산출내역서 상에 표기된 보험료를 초과하는 금액에 대해서는 정산할 수 없으며, 보험료의 정산으로 계약금액이 조정(감액)되면 이에 비례하여 변동되는 일반관리비 및 이윤 등도 산출내역서 상의 율을 적용하여 함께 조정(감액)된다고 명시되어 있습니다.

따라서 ○○☆☆CC센터와 ○○DD원은 매월 용역대가 지급 시 국민건강보험료등의 실제 납입 확인서를 제출받아 산출내역서의 금액과 비교하여 정산하여야 하며, 보험료 정산 시에는 산출내역서 상의 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등 연계항목에 대해서도 조정하여 정확한 금액을 산출하여 용역대가를 지급하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○☆☆CC센터의 용역비 지급 현황을 확인한 결과, 2018년 계약에 대해 매월 용역대가 지급 시 정산하지 않고 계약 마지막달인 '19.5월에 1년치 용역비에 대해 정산지급하면서 계약조건과 달리 모든 보험료를 정산하였는데, 각 비목별로 정산하지 않고 합산하여 정산하였으며, 이 과정에서 산출내역서 금액을 초과한 부분도 그대로 인정하여 지급하였고, 2019년 6월부터 시작된 계약에 대해서도 매월 용역 대가 지급 시 보험료 지급금액을 정산하지 않아 [표 2]와 같이 용역비 ###,###원 상당을 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

[표 2] ■■■■원 용역비 과다 지급 현황 (생략)

또한 ○○DD원의 위탁용역비 지급 현황을 확인한 결과, 계약업체로부터 납부확인서를 제출받고 보험료 납부 금액은 정산하였으나 일반관리비 등 연계항목을 조정하지 않아 [표 3]과 같이 2019년 1월부터 10월까지 #,###,###원 상당의 용역비를 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

[표 3] 용역비 지급 시 정산 오류 현황('19.1월~'19.10월) (생략)

4. 관계기관 의견 : ◎◎☆☆CC센터와 ◎◎DD원은 감사결과를 수용하면서 향후 관련 법령을 준수하여 용역비 지급 시 정산에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎☆☆CC센터장, ◎◎DD원장은

- 과다 지급된 용역비 ###,###원 상당 및 #,###,###원 상당을 회수하시기 바라며,(시정)

○ ㉠㉠이사(◎◎DD원장)는

- 향후 동일사례 재발 방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)